

3. 문제점 및 조치할 사항

조치요구서 - 1

정 계 요 구

1. 제 목 : 「취업규칙」 등 위반
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : ○○○○본부 ○○○○ ΩΩ(x급)

가. 관련자 개요

위 관련자는 20xx년xx월xx일 부터 20xx년xx월xx일까지¹⁾ ●●●●본부 ΩΩ으로 근무하며 ■■■■1팀 ΩΩ으로 지역본부 ■■■■ 관련 팀 업무를 총괄하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「취업규칙」 제3조(복무자세) 제1항에 따르면 직원은 공사의 법령, 정관, 내규를 준수하여야 한다고 되어 있고 같은 규칙 제51조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지) 제1항에 따르면 직원은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 안 된다고 되어 있다.

1) 「인사발령」(인재경영실-xxxx, 20xx.xx.xx.)에 따라 20xx.xx.xx.자 ○○○○본부로 이동

그리고 같은 조 제2항에 따라 제정된 「인권경영 이행세칙」 제18조에 따르면 임직원은 상호 존중 의무가 있으며 상대방의 인권을 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 안 된다고 되어 있고 또한, 같은 세칙 제30조에는 직장 내 괴롭힘 행위를 엄격히 금지하며 상호간 폭행하거나 협박하는 행위, 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위 등을 포함하여 그 유형을 9가지 구체적인 행위²⁾로 열거하고 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사실로 접수된 「감사 의뢰(준법경영실-2598, 2024. 6. 3.) 공문의 내용을 바탕으로 관련자 및 추가 관계직원 대상 문답 등 감사를 진행한 결과, 다음과 같은 관련자(○○○ ○○, x급)의 행위가 확인되었다.

이) 직장 내 괴롭힘 관련

관련자는 20xx.xx.xx. 부터 ●●●●본부 ■■■■1팀 ○○으로 근무하면서 20xx년 xx월 경 부터 20xx년 xx월 xx일까지 ●●●●본부 ■■■■1팀 ▼▼▼ ○○(x급)과 ●●●●본부 ■■■■2팀 ♡♡♡ 目目(x급)을 대상으로 [표1]과 같은 행위를 하였다.

2) 1. 폭행하거나 협박하는 행위, 2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언을 하는 행위, 3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위, 4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 업무외적인 용무를 지시하는 행위, 5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위, 6. 집단적으로 따돌리거나 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위, 7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 허드렛일만 시키는 행위, 8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위, 9. 그 밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

[표 1] ○○○○ 오오의 직장 내 괴롭힘 행위(인권침해구제위원회 인정사항)

순번	직장 내 괴롭힘 관련 내용	근거
----	----------------	----

‘기재 생략’

이에 준법경영실은 20xx.xx.xx. 피해 직원의 안심노무사³⁾ 상담⁴⁾을 인지하고 20xx.xx.xx. 「인권경영 이행세칙」에 명시된 절차에 따라 ●●●●본부 ■■■■업무 관련 직원 9명⁵⁾에 대한 대면상담을 거쳐 20xx.xx.xx. 직장 내 괴롭힘 사건을 동 세칙 제33조 4항에 따라 직권 접수하였다.

또한 준법경영실은 해당 사건의 조사를 위해 노무법인(♫♫법인)과 위탁 용역계약을 체결⁶⁾하고 20xx.xx.xx.~ xx.xx. 기간 동안 피해직원 및 참고인, 행위자 10명⁷⁾에 대한 대면 면담 등 직장 내 괴롭힘 조사를 진행하였으며, 20xx.xx.xx. 인권침해구제위원회⁸⁾(이하 ‘구제위원회’라 한다)를

3) 직장 내 괴롭힘, 성희롱 신고인의 익명성을 보장하고 외부전문가가 상담·조사 등 신고 처리 절차 전반에 걸쳐 신고인을 돕는 제도로 2024. 1. 23. 시행

4) 피해직원은 20xx.xx.xx. ●●●●본부에서 노동조합과 상담한 이후, 20xx.xx.xx. 안심노무사 제도를 통해 노무사(☒☒법인 ☆☆☆ 노무사)와 피해 사실을 상담하였음

5) ○○○○ 오오(x급, xxxx년 xx월 입사, xx년생, ★), ▼▼▼ ○○(x급, xxxx년 xx월 입사, xx년생, ★), ♠♠♠ ☐☐☐(x급, xxxx년 xx월 입사, xx년생, ★), ◀◀◀ ○○○○(x급, xxxx년 xx월 입사, xx년생, ★), ▷▷▷ ○○○○(x급, xxxx년 xx월 입사, xx년생, ★), ▶▶▶ ○○○○(x급, xxxx년 xx월 입사, xx년생, ★), ◁◁◁ ○○(x급, xxxx년 xx월 입사, xx년생, ★), ♠♠♠ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐(♫♫♫, xxxx년 xx월 입사, xx년생, ★), ♠♠♠ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐(♫♫♫, xxxx년 xx월 입사, xx년생, ★)

6) 수의계약(청렴계약서) 인권경영 관련 위탁 용역계약 체결(준법경영실-xxxx, 20xx.xx.xx.)

7) ○○○○ 오오(x급, xxxx년 xx월 입사, xx년생, ★), ○○○○ 오오(x급, xxxx년 xx월 입사, xx년생, ★), ▼▼▼ ○○(x급, xxxx년 xx월 입사, xx년생, ★), ♠♠♠ ☐☐☐(x급, xxxx년 xx월 입사, xx년생, ★), ◀◀◀ ○○○○(x급, xxxx년 xx월 입사, xx년생, ★), ▷▷▷ ○○○○(x급, xxxx년 x월 입사, xx년생, ★), ▶▶▶ ○○○○(x급, xxxx년 xx월 입사, xx년생, ★), ◁◁◁ ○○(x급, xxxx년 x월 입사, xx년생, ★), ♠♠♠ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐(♫♫♫, xxxx년 xx월 입사, xx년생, ★), @@@ ○○○○(♫♫♫, xxxx년 x월 입사, xx년생, ★)

통해 해당 사건에 대한 진술 등을 청취⁹⁾하고 심의¹⁰⁾하였다.

그 결과 구제위원회는 [표 2]과 같이 관련자의 행위에 대해 ‘직장 내 괴롭힘’에 해당된다고 인정하였고, 징계위원회 회부가 필요하다고 의결하였으며, 준법경영실은 「인권경영세칙」 제47조에 따라 감사실에 감사의뢰¹¹⁾를 하였다.

[표 2] 구제위원회의 직장 내 괴롭힘 조사결과 보고(2024. 5. 28.)

구분	내용	
괴롭힘 여부	인정	
판단 요건	ㄱ) 지위 또는 관계 등의 우위	지위는 동등하나, 연령, 동조직원의 분포 등 고려 시 관계상 우위
	ㄴ) 업무상 적정범위 초과	녹취파일 불법 취득 및 협박의 정황이 인정되어 업무상 부적정 범위
	ㄷ) 신체적, 정신적 고통 또는 근무환경 악화	신고자가 지속적으로 정신적 고통을 받아 근무환경 악화

이에 대해 감사반은 감사기간 중 관련자(○○○ 요요, (x급)), 피해직원(▼▼▼ ●●(x급), ♡♡♡ ㅊㅊ(x급)) 및 관계직원¹²⁾을 대상으로 개별문답

8) 「인권경영 이행세칙」 제41조에 따라 직장 내 괴롭힘에 대한 공정하고 전문적인 조사 및 구제를 위하여 5명의 위원(내부 2명 및 외부 3명)으로 이루어진 기구임

9) 준법경영실에서 조사를 위탁하여 ㄱ ㄱ법인에서 피해자 및 행위자, 참고인 대상 대면상담을 진행한 후 조사보고서를 작성하였고 ㄱ ㄱ법인은 20xx.xx.xx. ‘인권침해구제위원회’에 참석하여 조사보고서 내용을 위원들에게 설명하였음. 또한 피해자 및 행위자, 참고인 6명이 ‘인권침해구제위원회’에 다시 참석하여 직접 진술하였음

10) 「인권경영 이행세칙」 제42조에 따르면 위원회는 행위 사실에 대한 직장 내 괴롭힘 해당 여부 심의, 직장 내 괴롭힘 인정 시 「인사규정」에 따른 징계위원회 회부에 대한 심의 및 의견을 제시하는 역할을 수행한다고 되어 있음

11) 「인권경영세칙」 제47조에서는 구제위원회 결과 징계 회부 의견제시시 감사 의뢰를 할 수 있다고 되어있다. 구제위원회에는 피해자 4명(▼▼▼ ●●, ◀◀◀ ●●●●, ♡♡♡ ㅊㅊ, ○○○ 요요)에 대한 직장 내 괴롭힘 여부를 심의하였으나 심의 결과 직장 내 괴롭힘이 성립한 2명(▼▼▼ ●●, ♡♡♡ ㅊㅊ)(9건)의 사항만 감사 의뢰하였다.

등 재조사 과정을 거쳐 [표 2]의 직장 내 괴롭힘에 대한 3가지 판단 요건¹³⁾ 중에 오류 또는 중대한 하자가 있었는지, 준법경영실 및 구제 위원회의 상담·조사내용이 사실과 일치하는지 여부를 점검하였고 그 결과는 다음과 같다.

ㄱ) 직장에서의 지위 또는 관계의 우위가 성립하는지 여부

「직장 내 괴롭힘 예방 대응 매뉴얼」(고용노동부, 2023. 4월)에 따르면, 지위의 우위란 지휘 명령 관계상 상위 또는 직위·직급상 상위를 나타 내며 직장 내 지위나 관계 등의 우위를 이용한 행위가 이루어 졌을 때 직장 내 괴롭힘으로 인정된다.

먼저 관련자(○○○○ 요요, x급)와 ▼▼▼ ○○의 지위를 살펴보면 관련자는 ●●●●본부 ■■■■1팀의 요요이고 ▼▼▼ ○○(x급)은 동 팀의 팀원 으로 관련자가 ▼▼▼ ○○(x급) 보다 상위 직위·직급에 있으며 ▼▼▼ ○○ (x급)에 대한 지휘·명령 및 인사 고과권을 가지고 있어 지위·관계의 우위가 성립하며 관련자의 행위는 이를 이용한 것으로 판단된다.

또한 관련자는 ♠♠♠ ㉹㉹(x급)과의 관계에서도 직급의 우위가 있으며 특히 관련자가 총괄하고 있는 ●●●●본부 ■■■■1팀은 ●●●● 본부 ■■■■ 업무 전체 기획 업무를 수행하고 있어 ♠♠♠ ㉹㉹(x급)이 소속되어 있는 ■■■■2팀의 팀원에게도 업무 지시 및 영향력을 행사 할 수 있으므로 지위·관계의 우위가 성립하며 또한 이를 이용한 것으로

12) ◀◀◀ ○○○○(x급)로 ●●●●본부 ■■■■2팀에서 근무하며 5건의 직장 내 괴롭힘 사항에 대한 목격자임

13) 근로기준법 제76조의2에 따르면 ①사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 ②업무상 적정범위를 넘어 ③다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다고 되어 있음

판단된다.

ㄴ) 업무상 적정범위를 넘었는지 여부

관련자의 직장 내 괴롭힘 건에 대한 위탁 조사를 수행한 ㄴㄴ법인은 관련자의 직장 내 괴롭힘 행위 9건에 대해 [표 3]과 같이 업무상 적정 범위를 넘었다고 판단하였으며 구제위원회에서는 위원 4명의 만장일치로 업무상 적정 범위를 넘었다고 인정하였다.

[표 3] 노무법인 조사보고서 상 업무상 적정 범위 여부 판단

순번	업무상 적정 범위를 넘었는지 여부
----	--------------------

‘기재 생략’

관련 판례¹⁴⁾(수원지법 2023. 6. 8. 선고 2021가합14559 판결 등)에서는 업무상 과도한 질책을 직장 내 괴롭힘에 해당하는 것으로 판단하였으며 크게 소리를 지르거나 무시하는 발언을 한 행위, 인사고과를 언급하며 승진에 대한 발언을 한 행위가 직장 내 괴롭힘으로 인정된 바 있다.

14) 관련 판례

구분	주요내용
수 원 지 방 법 원 2023. 6. 8. 선고 2021가합14559 판결	‘몇 번을 알려주었는데 이걸 못하냐? 내 딸이 너보다 낫겠다’는 발언을 하였고 업무 진행이 미흡하자 ‘11시까지 사직서를 써오든지 열심히 할건지 양자택일해라’라고 하는 등 질책한 건에 대해 과도한 질책 및 폭언으로 직장 내 괴롭힘으로 판단
대 전 고 등 법 원 2022. 9. 1. 선고 2021누13450판결	영양사가 조리원 들을 대상으로 크게 소리를 지르고 화를 내면서 위생모자를 벗어던지고, 휴대폰을 잡아 던진 행위, 수시로 조리원 등에게 말귀를 못 알아 듣는다, 상식이 없다 등 무시하는 발언을 한 행위에 대해 직장 내 괴롭힘으로 인정하여 정직 1개월을 징계처분에 대한 재심판정을 기각하였음
서 울 행 정 법 원 2021. 9. 9. 선고 2020구합74191 판결	상급자가 수시로 부하직원의 업무 결과를 평가하며 ‘디디디’ 등의 인사고과에 관한 사항을 언급하는 것을 부하직원들에게 큰 압박감을 주고 심리적으로 위축되게 하는 행위로 보아 원고의 실제 의도와 관계없이 직장 내 괴롭힘으로 판정

따라서 관련자의 질책의 빈도 및 욕설, 고성 등 표현 수위 등을 고려할 때 업무상 적정 범위를 넘는지에 대한 구제위원회의 판단이 큰 무리가 없다고 보여진다.

ㄷ) 지속적인 정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되었는지 여부

‘정신적 고통 또는 근무환경의 악화’란 그 행위로 인하여 피해자가 능력을 발휘하는 데 간과할 수 없을 정도의 지장이 발생하는 것을 의미하는데 ▼▼▼ ○○(x급)은 20xx.xx.xx.일자 감사반과 실시한 문답 및 별도로 제출한 자료에서 태어나서 처음 느끼는 수치심과 무력감이 들었다고 진술하였으며 ‘그냥 공기 중에서 흩어지고 싶다, 없어지고 싶다는 생각이 들었을 뿐만 아니라 체중이 빠졌으며 잠을 자도 2시간 마다 깨고 혼나는 꿈을 자주 꾸었다’고 진술하였다.

그리고 불안감과 공포감에 사로 잡혀 정상적인 생활을 할 수 없어 정신과 진료를 받았다고 하였고 실제 20xx.xx.xx. 감사반에 제출한 진단서에는 우울, 불안, 불면, 무기력증, 집중력 저하, 감정조절 어려움을 증상으로 하는 중등도 우울에피소드의 병명이 기재되어 있었다.

♠♠♠ ㉹㉹(x급) 의 경우 20xx.xx.xx. 감사반과 실시한 문답에서 직원 간에 이런 수준의 말을 들어야 하는 것에 대해 내가 왜 이런 말을 들어야 하는지 ‘자괴감이 많이 들었다’고 진술하였으며, ‘민원인에게도 들어본 적 없는 말을 듣고 머릿속이 하얘졌다’고 하였다. 또한 ‘○○○○ 요요이 인사상의 영향력을 행사할 수 있을 것 같은 생각이 들어 압박을 받았으며 회사 생활에 불이익이 있지 않을까하는 생각을 했다’고 하였다.

이러한 진술을 고려하였을 때 ▼▼▼ ㉠㉠(x급)과 ♠♠♠ ㉡㉡(x급)이 정신적인 고통을 받았음은 물론이고 두 직원의 근무환경이 악화되었다는 사실은 충분히 인정된다.

ㄷ) 소결

따라서, 위와 같이 확인된 관련자의 발언과 행위 사실을 종합해보면 「근로기준법」 제76조의2에서 규정하는 ‘직장 내 괴롭힘’의 3가지 요건을 모두 충족하는 것으로 판단되므로 구제위원회의 조사 및 심의 결과와 동일하게 ‘직장 내 괴롭힘’이 인정됨에 따라, 관련자는 「취업규칙」 제51조 제1항, 「인권경영 이행세칙」 제18조 및 제30조를 위반한 것으로 확인된다.

특히, 「인권경영 이행세칙」 제30조 제2항 각호에서 금지하는 ‘직장 내 괴롭힘’ 9가지 중 제1호(폭행하거나 협박하는 행위) 및 제3호(다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위)를 위반한 것으로 판단된다.

[표 4] 구제위원 개별의견(직장 내 괴롭힘 해당 여부)

연번	위원	주요 내용
----	----	-------

‘기재 생략’

※ ㉠㉠㉠ 위원은 승진에 대한 잦은 언급과, 휴게실에서 종이를 던진 행위는 업무상 적정 범위를 벗어나지 않는 다고 판단하였음

한편, [표 4]의 인권침해 구제위원 4명¹⁵⁾의 개별의견을 살펴보면 4명

15) 「인권경영 이행세칙」에 따라 구제위원회는 5명의 위원으로 구성되며 준법경영실장은

해당 사안을 모두 직장 내 괴롭힘으로 판단하고 있다. 위원 1명은(㉸㉸㉸) 그 정도가 중하다고 보았으며, 1명(㉸㉸㉸)은 중(㉸㉸㉸ ㉸㉸), 중상(㉸㉸㉸ ㉸㉸) 정도의 직장 내 괴롭힘으로 보았다. 그리고 4명의 위원 중 3명(㉸㉸㉸, ☆☆☆, ㉸㉸㉸)은 징계위원회 회부가 필요하다고 판단하였으며 1명(☆☆☆)은 징계위원회 회부에 대해 부정 의견을 제시하였다.

ii) 참고할 만한 사항

관련자의 직장 내 괴롭힘 행위의 대부분은 업무 수행을 위한 과정에서 발생하였으며 관련자가 ●●●●본부 ■■■■업무에 대한 책임감을 가지고 적극적으로 수행하였다는 점은 감사 과정에서 확인되었다.

관련자는 ■■■■ 업무 신규부임 직원들의 업무에 도움을 주고자 20xx년 xx월부터 정규 업무 시작(오전 9시) 전 일찍(오전 8시 이전) 출근하여 ■■■■1, 2팀 직원들을 대상으로 자발적으로 업무 교육을 실시한 사실이 있으며 실제 조세업무를 수행하는 다른 팀원의 업무 상 실수가 발생하였을 때 도움을 주기 위해 노력한 사실 또한 확인된다. 직장 내 괴롭힘 사건의 피해 직원인 ㉸㉸㉸ ㉸㉸(x급)은 20xx.xx.xx. 감사반과의 문답에서 ㉸㉸㉸ ㉸㉸(x급)이 본인의 업무가 미진한 부분에 많이 도움을 준 사실은 인정한다고 하였으며, 업무 상 도움을 준 부분에 대해 2024년 1월 경 감사 편지를 전달한 사실이 있다고 하였다.

[사진1] ㉸㉸㉸ ㉸㉸(x급)의 감사편지(20xx.xx.xx.)

(20xx.xx.xx. ㉸㉸㉸ ㉸㉸(x급) 제출)

인권경영책임관으로 당연직 위원이나 §§§ 준법경영실장(x급)은 관련자(㉸㉸㉸ ㉸㉸, x급)과 입사 동기로 특수한 이해관계가 성립한다고 판단하여 동 세칙 제43조에 따라 스스로 회피하였음

20xx.xx.xx. ♠♠♠ ■■■(x급)이 ○○○○ 옴옴(x급)에게 전달한 [사진1]을 보면 ‘항상 감사하고, 존경하고 사랑합니다. 옴옴님’ 이라는 내용 등을 확인 할 수 있다.

♣♣♣ ●●●●❖❖❖ (x급)은 20xx.xx.xx. 감사반과의 면담에서 ○○○○ 옴옴은 업무에 대한 열정이 남다르고 누구보다 적극적으로 업무처리를 한 직원인데, 이러한 부분을 표현하는 것이 과도하였던 것 같아 아쉽다고 이야기 하였으며 ◆◆◆ ●●●●본부 ❖❖(공사, x급)은 20xx.xx.xx. 감사반과의 면담에서 ○○○○ 옴옴은 업무에 애정을 가지고 적극적으로 업무를 추진하는 타입이라 그러한 과정에서 다소 과했던 부분이 있었던 것 같아 관리자로서 안타까운 마음이 있다고 진술하였다.

특히 ●●●●본부는 20xx년 말 ●●도청으로 부터 신규 신탁자산 의뢰를 받아 업무량 급증이 예상되는 상황으로 실제 20xx년 xx월부터 ■■■■ 업무 관련 실제 의뢰 물건이 증가하기 시작하였다. ○○○○ 옴옴은 ●●●●본부 ■■■■1팀 옴옴으로 20xx년 xx월부터는 지역본부 ■■■■ 업무 기획 업무를 수행¹⁶⁾하였는데 해당 업무를 수행하면서 업무량 증가 등에 대한 부담감으로 다소 과하게 직원을 관리했던 부분이 있었던 것으로 보여진다.

물론 관련자의 직장 내 괴롭힘 행위가 짧은 기간에 반복적으로 발생

16) ●●●●본부 ■■■■ 기획업무는 20xx년 XX월까지 ■■■■2팀에서 담당하였으나 ■■■■2옴옴(J J J 옴옴)이 인사이동하면서 20XX년 XX월부터 ■■■■1팀(○○○○ 옴옴)에서 담당하게 되었음

하였으며 그로 인해 극심한 정신적 고통을 호소하는 직원이 있는 만큼 직장 내 괴롭힘 행위 자체는 명백히 잘못된 부분이나 관련자가 업무를 열정적으로 수행하고자 했던 상황은 일부 참작할 필요가 있다고 판단된다.

iii) 관리 책임 여부

●●●●본부 조세 정리 업무와 관련하여 구제위원회 조사과정에서 직장 내 괴롭힘 피해 직원은 4명¹⁷⁾이었으며 관련자를 포함하여 해당 직장 내 괴롭힘 사건의 조사 대상이 된 직원은 10명에 이른다. ●●●●본부 내 다수의 인원이 관련 되어있는 만큼 지역본부 관리 직원(❖❖❖, ❖❖ 등)의 관리 책임의 유무를 확인할 필요성이 있다.

○○○○ 오토큐은 2024. 6. 10. 감사반과의 문답에서 직장 내 괴롭힘 사건이 발생한 것에 대해 근본적인 원인은 ■■■■2팀 오토큐인 ○○○ 오토큐(x급)의 업무 해태 때문이며 이러한 업무 태만을 방치한 ❖❖❖ 과 ❖❖의 관리 책임이 있다고 진술한 바 있다. 특히 ♣♣♣ ❖❖❖ (x급)은 ●●●●본부 직원들과의 소통을 전혀 하고 있지 않다고 진술하였다.

감사반은 이러한 진술을 확인하기 위해 ●●●●본부 ❖❖❖ 및 ❖❖❖ 면담을 실시하였다. ●●●●본부 ♣♣♣ ❖❖❖ (x급)은 2024. 6. 11. 감사반과의 면담에서 ■■■■ 업무와 관련하여 직원들 간의 갈등이 있다는 사실을 인지하지 못하였으며 2024년 2월 ●●●●❖❖❖ 으로 부임하여 직원들과 점심식사를 지속적으로 가지고 있었으나 세세한 문제

17) 준법경영실 위탁 노무법인(ㄱ ㄱ법인) 조사 결과 최초 피해 직원은 4명이었으나 (▼▼▼ ○○, ♠♠♠ ㅍㅍ, ◀◀◀ ○○○○, ○○○ 오토큐) 구제위원회 의결 결과 2명(◀◀◀ ○○○○, ○○○ 오토큐)의 직장 내 괴롭힘 행위는 불인정 되었음

를 파악하기에는 시간적으로 한계가 있었던 것 같다고 진술하였으며, ●●●●본부 ◆◆◆ ♣♣(공사, x급)은 2024. 6. 11. 감사반과의 면담에서 ◎◎◎ ΩΩ의 업무성향은 주도적이고 팀원들을 이끌고 가는 스타일이라, 팀원과의 갈등은 업무량 폭증에 따른 통상적인 수준으로만 인지하고 있었다고 진술하였다.

감사반 면담 결과 ●●●●본부 ♣♣♣ ♠♠♠ (x급)과 ◆◆◆ ♣♣(x급)은 ■■■■ 업무 관련 ΩΩ 간, ΩΩ·팀원 간 갈등이 심각한 수준임을 인지하고 있지 못한 것으로 확인되었다. 하지만 실제 직장 내 괴롭힘이 인정된 9건의 행위 중 8건¹⁸⁾이 2024. 2. 19~ 4. 19. 2달 동안 집중되어 있어 상당히 단시간 내에 갈등이 증폭 된 것으로 판단되며 이러한 직장 내 괴롭힘 사건 발생 형태와 ♣♣♣ ♠♠♠ (x급)의 부임 시기(2024. 2. 1.)를 고려할 때 직원들의 갈등 상황을 인지하기에 시간적 한계가 있었다는 ♣♣♣ ♠♠♠ (x급)의 진술이 일정 부분 인정된다고 판단된다.

감사반 확인 결과, ♣♣♣ ♠♠♠ (x급)은 부임 이후 격주로 팀원과의 회의¹⁹⁾를 진행하고 직원들과 식사를 지속적으로 같이 하고 있을 뿐 아니라 직원 출장 시에 동행하여 이야기를 듣는 등 직원들과의 소통에 큰 문제점이 발견 되지는 않았으며, ◆◆◆ ♣♣ 또한 2024. 6. 11. 진행한 감사반과의 면담에서 ♣♣♣ ♠♠♠ 의 소통에는 문제가 없어보였다고 진술하였다.

18) 1건은 20XX년 XX월~XX월 경 발생하였음

19) ●●●●본부에서는 매주 월요일 ♠♠♠ 과 ΩΩ들 간의 업무 회의를 진행하는데 ♣♣ ♣ ♠♠♠ 부임(20XX.XX.XX.) 이후, 격주는 ΩΩ 대신 팀원을 참석시켜 ♠♠♠ 과 같이 대면 회의를 진행하는 것으로 확인됨

또한 감사반은 ○○○○ 옴옴(x급)의 업무 해태가 있었는지를 확인해 보았으나 ○○○○ 옴옴(x급)의 팀원인 ♡♡♡ ♣♣♣(x급)은 2024. 6. 10. 감사반과의 문답에서 입사 이 후 ■■■■■ 업무와 관련하여 4명 정도의 옴옴과 근무하였지만 ○○○○ 옴옴(x급)이 특별히 일을 하지 않는다는 생각은 들지 않았고 다만 ○○○○ 옴옴(x급)과 업무 스타일이 맞지 않는다고 생각한다고 하였으며, 같은 팀 팀원인 ◀◀◀ ○○○○(x급) 또한 2024. 6. 11. 감사반과의 문답에서 ○○○○ 옴옴(x급)이 업무 관련 피드백을 자세히 하는 등 업무를 소홀하게 한다는 느낌은 받지 못했다고 진술하였다.

그리고 ▼▼▼ ○○○○(x급)은 2024. 6. 11. 문답에서 ○○○○ 옴옴의 부재²⁰⁾로 2주 정도 ○○○○ 옴옴(x급)에게 결재를 올리게 되었는데 업무 진행에 별다른 문제가 없었다고 진술하였으며 ●●●●본부 공사업무를 총괄하는 ◆◆◆ ●●●●본부 ✚✚(x급) 또한 2024. 6. 11. 감사반과의 면담에서 ‘○○○○ 옴옴이 xxxx.xx월 전입 후 xx월 정도까지 봐온 결과 적극적으로 업무를 진행하는 수준은 아니나 결재의 양과 업무의 질 등을 고려할 때 업무를 소홀히 한다는 부분은 보이지 않았다’²¹⁾고 진술하였다.

따라서 감사반의 조사 결과 ○○○○ 옴옴이 업무의 적극성에서 ○○○○ 옴옴과 다소 차이가 있을 수 있으나 업무를 해태하는 정황은 발견하지 못하였으며, 관리자의 소통에서도 별다른 문제점이 발견되지 않아 인력·업무 관리 및 소통과 관련하여 관리자의 책임을 묻기는 어렵다고 판단된다.

20) ○○○○ 옴옴(x급)은 2024. 4. 23.부터 5. 8.까지 개인 휴가를 사용하였음

21) 20XX년 XX월 말 기준 ■■■■■1팀(○○○○ 옴옴)과 ■■■■■ 2팀(○○○○ 옴옴)의 공고·공매 진행 중인 물건(1팀 260건, 2팀 269건) 건 수 비교 시에도 유의미한 차이는 없었음

iv) 결론

따라서, 위와 같이 확인된 관련자의 팀원급 직원을 대상으로 한 과도한 질책 등의 행위는 ‘직장 내 괴롭힘’으로 충분히 인정되며 「인사규정」 제44조 제1호의 징계사유22)에 해당된다.

[관련자(○○○ ΩΩ) 의견] 관련자는 조직은 본질적으로 성과를 내야 하는데, 이러한 부분에 대해 직원들로 하여금 책임을 다하도록 하는 것이 ΩΩ의 중요한 역할이라고 생각한다고 하였으며 이러한 역할을 수행하는 과정에서 문제가 발생한 것에 대해 마음이 좋지 않다고 하였다. 그리고 이번 일로 ΩΩ의 정당한 업무지시가 위축되지는 않을까 염려된다고 하였다.

그리고 ■■■■■ 업무를 오랫동안 해오면서 자부심도 생기고 애착이 생겨 업무를 사고 없이 잘 진행하고자 하는 순수한 의도로 업무를 진행한 것인데, 이렇게 까지 된 것이 마음이 좋지 않다고 하였다.

4. 조치할 사항

사장은 팀원급 직원을 상대로 직장 내 괴롭힘 행위를 하여,

「취업규칙」 제3조 및 제51조 제1항, 「임직원 행동강령」 제8조, 「인권경영 이행세칙」 제18조 및 제30조를 위반한 ○○○ ΩΩ(x급)에 대하여 「인사규정」 제52조(징계의 절차)에 따라 징계처분하시기 바랍니다. (징계)

22) 「인사규정」 제44조(징계대상)

1. 법령, 관계규정 또는 감독기관 등의 지시·명령·처분 등을 위반한 직원